

VI. ANUNCIOS**A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****CONSELLERÍA DO MAR**

RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2026 pola que se autoriza a transmisión mortis causa, mediante pacto de mellora, da concesión administrativa da batea H.O. II.

Antecedentes:

1. O día 25 de febreiro de 2026, Francisco Ojea Rodríguez, José Manuel Ojea Fajardo e Mercedes Rodríguez Viturro solicitaron autorización para a transmisión *mortis causa*, mediante pacto de mellora, da concesión administrativa da batea *H.O. II*.

2. As persoas interesadas achegaron a documentación requirida para a súa tramitación.

Consideracións legais e técnicas:

1. A competencia para ditar esta resolución corresponde á persoa titular da Consellería do Mar, de conformidade coa Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, e coa Orde do 15 de xuño de 1999 pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións dos viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia.

En virtude da Orde do 21 de febreiro de 2022, de delegación de competencias, delégase a competencia de resolver nas persoas titulares dos departamentos territoriais da Consellería do Mar.

2. A Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia (DOG número 124, do 29 de xuño), no seu artigo 209 e seguintes, regula os pactos sucesorios como negocios *mortis causa*, e coa forma de pactos de apartación ou pactos de mellora.

3. O procedemento tramitouse de conformidade co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, coas especialidades previstas no Decreto 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia, e na Orde do 15 de xuño de 1999 pola que se regula o procedemento para a transmisión da titularidade das concesións dos viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia.

De acordo con todo o indicado,



RESOLVO:

Autorizar a transmisión *mortis causa*, mediante pacto de mellora, da concesión administrativa do seguinte viveiro:

Tipo: batea.

Nome: *H.O. II*.

Situación:

Cuadrícula núm.: 60.

Polígono: H.

Distrito: Caramiñal (A Coruña).

Especie autorizada: mexillón (*Mytilus galloprovincialis*).

Título habilitante: concesión de actividade.

Orde de outorgamento: 29.2.1964.

Remate da vixencia: 15.12.2029.

Actuais titulares: José Manuel Ojea Fajardo (**7073**) e Mercedes Rodríguez Viturro (**8889**).

Novos titulares: Francisco Ojea Rodríguez (**7951**) (30 % privativa), José Manuel Ojea Fajardo (**7073**) (35 % ganancial) e Mercedes Rodríguez Viturro (**8889**) (35 % ganancial).

Os novos titulares da concesión quedan subrogados nos dereitos e obrigas dos anteriores, desde o momento da publicación desta resolución no *Diario Oficial de Galicia*.

Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes ante a persoa titular da Consellería do Mar, ou recurso contencioso-administrativo, ante a xurisdición contencioso-administrativa, no prazo de dous meses, contados en ambos os dous casos desde o día seguinte ao da súa publicación, de conformidade co disposto no artigo 123 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm. 236, do 2 de outubro), e o artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa (BOE núm. 167, do 14 de xullo).

A Coruña, 15 de maio de 2026

A conselleira do Mar
P.D. (Orde do 21.2.2022)
María José Cancelo Baquero
Directora territorial da Coruña

CVE-DOG: ygdioth2-m6l8-6pm7-cwn9-xlnoljrryey5

